

אפריקה ישראל מגורים

תוספת מספר 1

לחוזה קבלן ראשי מיום 14/08/2022

שנערכה ונחתמה בתאריך [תאריך חתימת תוספת]

שם הפרויקט: סמל דרום

ביצוע עבודות גמר במבנה ציבור

אפריקה ישראל מגורים
חברת הבנייה בע"מ
ח.פ. 510617194
חתימת הקבלן

אפריקה ישראל מגורים
אפריקה בע"מ
חברת הבנייה בע"מ
חתימת המזמין

תוספת מספר 1 לחוזה קבלן ראשי מיום 14/08/2022

שנערכה ונחתמה בתאריך [תאריך חתימת תוספת]

והואיל	וביום 14/08/2022 נחתם בין המזמין לבין הקבלן חוזה קבלן לביצוע עבודות הקבלן הראשי בפרויקט כהגדרתו בחוזה (להלן: "החוזה");
והואיל	ובמסגרת החוזה נקבע כי עבודות הגמר במבנה הציבור (להלן: "עבודות הגמר במבנה הציבור") יבוצעו על ידי קבלן מיוחד אשר ימונה על ידי המזמין תחת הקבלן;
והואיל	והוסכם בין המזמין לקבלן כי על אף האמור בחוזה, יבוצעו עבודות הגמר במבנה הציבור על ידי הקבלן וזאת כחלק מהעבודות על פי החוזה לרבות ההסכם להקמת מבנה ציבור שנחתם עם עיריית תל אביב-יפו המצ"ב לחוזה כנספח 3.1.32 והכל באופן שיפורט להלן בתוספת זו (להלן ובהתאמה: "הסכם הקמה" ו-"התוספת").

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

01. כללי

- 01.01. המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה.
- 01.02. מוסכם כי לכל מונח הנזכר בתוספת זו תהא המשמעות שניתנה לו בחוזה, זולת אם נקבע אחרת במפורש בתוספת זו.
- 01.03. מוסכם בזאת, כי כל הוראות החוזה, ככל שלא שונו במפורש בתוספת זו, תמשכנה לחול במלואן ללא שיחול בהן כל שינוי ויחייבו את הצדדים אף ביחס לעבודות הגמר במבנה הציבור, בשינויים המחויבים.
- 01.04. יובהר כי עם חתימת התוספת לא תהיה עוד כל נפקות למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שקדמו לחתימתה, בין אם צורפו כנספחים לתוספת זו ובין אם לאו.

02. נספחים

הנספחים לתוספת המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, בין אם מצורפים פיזית לתוספת זו ובין אם לאו, הם:

- נספח א' – התוכניות והמפרט הטכני לעבודות הגמר במבנה הציבור;
- נספח ב' – לוח תשלומים מעודכן – יוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין;
- נספח ג' – כתב היעדר תביעות.

03. העבודות

03.01. העבודות נשואות תוספת זו הינן כל העבודות הנדרשות לצורך השלמת עבודות הגמר במבנה הציבור כהגדרתן בנספח א', בהתאם להוראות החוזה, הסכם ההקמה ותוספת זו, ולרבות שינויים ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות החוזה ובכללן עבודות עזר ועבודות ארעיות שתידרשנה לשם ביצוע העבודות (להלן: "עבודות הגמר במבנה הציבור").

03.02. מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בחוזה, עבודות הגמר במבנה הציבור יבוצעו על ידי הקבלן.



אפרים בע"מ
מנהל מיזם בע"מ
אפריקה ישראל מיזמים
חתימת המזמין

03.03. ידוע לקבלן כי התכניות המצ"ב **כנספת א'** לתוספות זו, הינן תוכניות סופיות ובאחריותו לבצע את העבודות בלוח הזמנים הקבוע בחוזה ובהסכם הקמה. בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון התכניות, יחולו ההוראות בחוזה.

03.04. למען הסר ספק יובהר כי כלל העבודות במבנה הציבור יבוצעו בהתאמה להוראות הסכם ההקמה המצורף לחוזה **כנספת 3.1.32** על נספחיו ויחולו על הקבלן כלל ההתחייבויות לרבות ההתחייבויות הנוגעות למסירתו. במקרה של סתירה בין הוראות החוזה להוראות הסכם ההקמה תגבר ההוראה הקבועה בחוזה.

04. לוחות זמנים

04.01. הקבלן יעדכן את לוח הזמנים המפורט לביצוע העבודות וישלב את עבודות הגמר במבנה הציבור בהתאם להוראות החוזה, הסכם ההקמה ותוספת זו.

04.02. העדכון ללוח הזמנים שיוכן על ידי הקבלן כאמור יהיה לוח זמנים מפורט (צבעוני), בפורמט "גאנט" אשר במסגרתו יציג הקבלן את כל שלבי ביצוע העבודות, עד למועד השלמת העבודות, סיומן הסופי ומסירתן, לרבות – פרטי מועדי ושלבי ההתארגנות, וכן את מועדי שלבי הייצור, ייבוא, שילוח, בדיקה ואישור של כל החומרים, המתקנים והציוד אשר ישמשו את הקבלן בביצוע העבודות והכל בהתאם להוראות החוזה והסכם ההקמה.

05. התמורה

05.01. תמורת ביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור וקיום יתר התחייבויות הקבלן על פי תוספת זו תשולם לקבלן תמורה נוספת מעבר למחיר הכולל (כהגדרתו בחוזה) בסך של **5,200,000 ₪** (במילים: חמישה מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין והפרשי הצמדה למדד החוזה (להלן: "**התמורה הנוספת**").

05.02. התמורה הנוספת תשולם לקבלן בהתאם ללוח התשלומים העדכני המצורף **כנספת ב'** לתוספת זו.

06. בטחונות

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי תוספת זו ולהוראות הסכם ההקמה הערבויות המפורטות בהסכם ההקמה בסעיף 23, תבטיח גם את ביצוע העבודות בתוספת זו.

07. ביטוח

מובהר כי השתתפות הקבלן בהוצאות הביטוח בקשר עם נספח זה הינה בהתאם להוראות החוזה ולא יקוּזו סכום נוסף מעבר לזה הקבוע בהוראות החוזה.

08. עובדים

08.01. מובהר, כי הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור, בהתאם להוראות 17 לחוזה.

08.02. יובהר כי כוח האדם המוזכר בסעיף 08.01 לעיל יהיה בנוסף לכלל העובדים ובעלי המקצוע שהוגדרו לביצוע כלל עבודות הפרויקט בהתאם ל**נספח 3.1.18** לחוזה.

09. היעדר תביעות

09.01. הצדדים מאשרים בזאת, כי עם חתימה על תוספת זו, אין ולא תהיינה להם ו/או למי מטעמם כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא, צד כלפי משנהו ו/או כלפי כל הבאים מכוחם ו/או כלפי מי מטעמם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתשלום התמורה הנקובה בתוספת זו בעבור ביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור.

09.02. מובהר בזאת כי היעדר התביעות מתייחס לשטח מבנה הציבור בלבד.

09.03. הצדדים יחתמו על כתב היעדר תביעות בנוסח המצורף **כנספת ד'**.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אליה בניה בע"מ
510817194



אפרת בע"מ
רמ-לח בע"מ
חגית סומיל בע"מ
אפרת בע"מ
חתימת המזכיר



המזמין

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מרח' _____, מס' רשמי 82508 חתימת עו"ד/רו"ח
מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף
חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

סיון קורנפלד דהן, עו"ד
מס' רשמי 82508
חותמת וחתימת עו"ד/רו"ח

תאריך 21-7-2025

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מרח' _____, _____
מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף
חותמת החברה מחייבת את המזמין לעניין זה.

חותמת וחתימת עו"ד/רו"ח

תאריך

מאיה בכר אייז – עורכת דין
רח' זיבוטנסקי 2 רמת גן
טל': 03-7535998
מ.ר. 42971
אני ונחמ' _____
חמנו בלש אלקרה בנה בזה אל חתמנו אל חתימת המזמין
בצויל חותמנו ונחמנו יחד ונחמנו יחד
מאיה בכר אייז – עורכת דין
רח' זיבוטנסקי 2 רמת גן
טל': 03-7535998
מ.ר. 42971

5/8/25

חותמת הקבלן

אפרים בע"מ
רמ-טח בע"מ
מגדלי סניף בע"מ
אפרים בע"מ
חתימת המזמין

נספח א'

התוכניות והמפרט הטכני לעבודות הגמר במבנה הציבור

[מצורף בנפרד]

אפרים בע"מ
רמ"ח בע"מ
מגדל סומייל בע"מ

אפרים ישראל מגורים

נספח ב'

לוח תשלומים מעודכן

[יצורף בהמשך]

אפריקה ישראל מגורים
אמירם בע"מ
רונן בע"מ
יוזלי סומייל בע"מ

בין:

חתימת המזמין

תוספת מספר 1 לחוזה קבלן ראשי מיום 14/08/2022

שנערכה ונחתמה בתאריך [תאריך חתימת תוספת]

הואיל	וביום 14/08/2022 נחתם בין המזמין לבין הקבלן חוזה קבלן לביצוע עבודות הקבלן הראשי בפרויקט כהגדרתו בחוזה (להלן: "החוזה");
והואיל	ובמסגרת החוזה נקבע כי עבודות הגמר במבנה הציבור (להלן: "עבודות הגמר במבנה הציבור") יבוצעו על ידי קבלן מיוחד אשר ימונה על ידי המזמין תחת הקבלן;
והואיל	והוסכם בין המזמין לקבלן כי על אף האמור בחוזה, יבוצעו עבודות הגמר במבנה הציבור על ידי הקבלן וזאת כחלק מהעבודות על פי החוזה לרבות ההסכם להקמת מבנה ציבור שנחתם עם עיריית תל אביב-יפו המצ"ב לחוזה נספח 3.1.32 והכל באופן שיפורט להלן בתוספת זו (להלן ובהתאמה: "הסכם הקמה" ו-"התוספת").

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

01. כללי

- 01.01. המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה.
- 01.02. מוסכם כי לכל מונח הנזכר בתוספת זו תהא המשמעות שניתנה לו בחוזה, זולת אם נקבע אחרת במפורש בתוספת זו.
- 01.03. מוסכם בזאת, כי כל הוראות החוזה, ככל שלא שונו במפורש בתוספת זו, תמשכנה לחול במלואן ללא שיחול בהן כל שינוי ויחייבו את הצדדים אף ביחס לעבודות הגמר במבנה הציבור, בשינויים המחויבים.
- 01.04. יובהר כי עם חתימת התוספת לא תהיה עוד כל נפקות למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שקדמו לחתימתה, בין אם צורפו כנספחים לתוספת זו ובין אם לאו.

02. נספחים

הנספחים לתוספת המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, בין אם מצורפים פיזית לתוספת זו ובין אם לאו, הם:

- נספח א'** – התוכניות והמפרט הטכני לעבודות הגמר במבנה הציבור;
- נספח ב'** – לוח תשלומים מעודכן – יוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין;
- נספח ג'** – כתב היעדר תביעות.

03. העבודות

03.01. העבודות נשואות תוספת זו הינן כל העבודות הנדרשות לצורך השלמת עבודות הגמר במבנה הציבור כהגדרתן **בנספח א'**, בהתאם להוראות החוזה, הסכם ההקמה ותוספת זו, ולרבות שינויים ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות החוזה ובכללן עבודות עזר ועבודות ארעיות שתידרשנה לשם ביצוע העבודות (להלן: "עבודות הגמר במבנה הציבור").

03.02. מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בחוזה, עבודות הגמר במבנה הציבור יבוצעו על ידי הקבלן.



אלקטרוני (בש"מ)
חל 5/11/2021

אפריקה ישראל מודרים
אפריקה ישראל
חתימת המזמין

03.03. ידוע לקבלן כי התכניות המצ"ב **כנספח א'** לתוספות זו, הינן תוכניות סופיות ובאחריותו לבצע את העבודות בלוח הזמנים הקבוע בחוזה ובהסכם הקמה. בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון התכניות, יתולו ההוראות בחוזה.

03.04. למען הסר ספק יובהר כי כלל העבודות במבנה הציבור יבוצעו בהתאמה להוראות הסכם ההקמה המצורף לחוזה **כנספח 3.1.32** על נספחיו ויתולו על הקבלן כלל ההתחייבויות לרבות ההתחייבויות הנוגעות למסירתו. במקרה של סתירה בין הוראות החוזה להוראות הסכם ההקמה תגבר ההוראה הקבועה בחוזה.

04. לוחות זמנים

04.01. הקבלן יעדכן את לוח הזמנים המפורט לביצוע העבודות וישלב את עבודות הגמר במבנה הציבור בהתאם להוראות החוזה, הסכם ההקמה ותוספת זו.

04.02. העדכון ללוח הזמנים שיוכן על ידי הקבלן כאמור יהיה לוח זמנים מפורט (צבעוני), בפורמט "גאנט" אשר במסגרתו יציג הקבלן את כל שלבי ביצוע העבודות, עד למועד השלמת העבודות, סיומן הסופי ומסירתן, לרבות – פרטי מועדי ושלבי ההתארגנות, וכן את מועדי שלבי הייצור, ייבוא, שילוח, בדיקה ואישור של כל החומרים, המתקנים והציוד אשר ישמשו את הקבלן בביצוע העבודות והכל בהתאם להוראות החוזה והסכם ההקמה.

05. התמורה

05.01. תמורת ביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור וקיום יתר התחייבויות הקבלן על פי תוספת זו תשולם לקבלן תמורה נוספת מעבר למחיר הכולל (כהגדרתו בחוזה) בסך של **5,200,000 ₪** (במילים: חמישה מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין והפרשי הצמדה למדד החוזה (להלן: "**התמורה הנוספת**").

05.02. התמורה הנוספת תשולם לקבלן בהתאם ללוח התשלומים העדכני המצורף **כנספח ב'** לתוספת זו.

06. בטחונות

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי תוספת זו ולהוראות הסכם ההקמה הערבויות המפורטות בהסכם ההקמה בסעיף 23, תבטיח גם את ביצוע העבודות בתוספת זו.

07. ביטוח

מובהר כי השתתפות הקבלן בהוצאות הביטוח בקשר עם נספח זה הינה בהתאם להוראות החוזה ולא יקוזז סכום נוסף מעבר לזה הקבוע בהוראות החוזה.

08. עובדים

08.01. מובהר, כי הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור, בהתאם להוראות 17 לחוזה.

08.02. יובהר כי כוח האדם המוזכר בסעיף 08.01 לעיל יהיה בנוסף לכלל העובדים ובעלי המקצוע שהוגדרו לביצוע כלל עבודות הפרויקט בהתאם **לנספח 3.1.18** לחוזה.

09. היעדר תביעות

09.01. הצדדים מאשרים בזאת, כי עם חתימה על תוספת זו, אין ולא תהיינה להם ו/או למי מטעמם כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא, צד כלפי משנהו ו/או כלפי כל הבאים מכוחם ו/או כלפי מי מטעמם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתשלום התמורה הנקובה בתוספת זו בעבור ביצוע עבודות הגמר במבנה הציבור.

09.02. מובהר בזאת כי היעדר התביעות מתייחס לשטח מבנה הציבור בלבד.

09.03. הצדדים יחתמו על כתב היעדר תביעות בנוסח המצורף **כנספח ד'**.

ולראיה באו הצדדים על החתום:



אלקטרה בניה בע"מ
ח.פ. 510617194

אפיקה ישראל מגורים
אפרית בע"מ
מגורים סומריה
חתימת המועצה

אלקטרה בנייה בע"מ
510617194



3c

המזמין

עו"ד/ רו"ח מרח' יוני (תחמו) / אור יהור

אני הח"מ סיון קורנפלד דחן עו"ד, מאשר כי הי"ה הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

סיון קורנפלד דחן עו"ד
מס' רשיון 82508

חותמת וחתימת עו"ד/ רו"ח

21-78085

תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד/ רו"ח מרח' _____, מאשר כי הי"ה הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המזמין לעניין זה.

חותמת וחתימת עו"ד/ רו"ח

תאריך

אני הח"מ מאיה בכר דחן עו"ד, מאשר כי הי"ה הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המזמין לעניין זה.

5/8/25

מאיה בכר דחן עו"ד
רח' זיבוסטמן 2 חמת גן
טל: 01-7535998
מ.ר. 42971

אפריקה ישראל מגורים
המזמין
רמ-נח בע"מ
מגדלי סומייל בע"מ
חותמת המזמין

חותמת הקבלן

נספח א'

התוכניות והמפרט הטכני לעבודות הגמר במבנה הציבור

[מצורף בנפרד]

אפריקה ישראל מגורים

אפריקה ישראל
רמ-נח בע"מ
חתימת המזמין

חתימת הקבלן

נספח ב'

לוח תשלומים מעודכן

[יצורף בהמשך]

חתימת הקבלן

אפרקה ישראל מגורים

פרויקט בע"מ
דמ-נח בע"מ
מגזרי סומגיל בע"מ

חתימת המזמין

נספח ג'

כתב היעדר תביעות

בין:

אנו הח"מ, _____, מצהירים בזאת כי נכון למועד חתימת כתב זה קיבלנו סך של _____ עבור עבודותינו באתר סמל דרום עפ"י חוזה מיום _____.

בהתאם לאמור לעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתשלום התמורה המפורטת בחוזה הנ"ל. אין בחתימתנו על הצהרה זו כדי לפגוע בכל תשלום ו/או זכות שמגיעה לחברתנו, אך שלא התקבלה במועד חתימה על היעדר תביעות זה.

אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ולראיה באנו על החתום:


חתימת חותמת הקבלן

21.7.2025
תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד/ רו"ח מאשר כי הי"ח _____, שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.


חתימת חותמת עו"ד/ רו"ח

21.7.2025
תאריך

אני הח"מ _____, מאשרת ו/או עו"ד/ רו"ח מאשרת כי הי"ח _____, שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.

מאיה בכר עניי – עורכת דין
רח' זיבוטניט 47 תל אביב
טל': 7535998-03
מ.ר. 42971

אפרטה ישראל מנורים
יגורית בע"מ
רמ"ח בע"מ
מגדלי סומניל
חתימת המזמין

חתימת הקבלן